

DECRETO Nº 8100 DE 11 DE AGOSTO DE 2014.

INSTITUI A ATUAÇÃO CONJUNTA DO GRUPAMENTO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE RESENDE E DA AGÊNCIA DO MEIO AMBIENTE - AMAR, NAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Resende, no exercício das atribuições constitucionais, em especial, o disposto na Lei Orgânica do Município, artigo 74, inciso XV, e tendo em vista o estabelecido pela Lei Municipal nº 2650/2008, art. 53, c/c art. 56 e seguintes;

considerando a necessidade de regulamentação da ação conjunta Agência do Meio Ambiente de Resende-AMAR com o Grupamento Ambiental da Guarda Civil Municipal de Resende, instituído pela Lei Municipal n.º 2.650, de 01 de agosto de 2008, por meio da Superintendência Municipal de Ordem Pública, nos termos da legislação supra;

considerando o importante papel a ser desempenhado por esses órgãos em ações conjuntas de preservação e fiscalização do ecossistema, no âmbito do Município de Resende;

considerando as dificuldades de serem efetivadas por um único órgão as ações de proteção e defesa do meio ambiente, haja vista a precariedade de pessoal e equipamentos necessários, em virtude da especificidade dessas atividades;

considerando a possibilidade da constituição de Guarda Municipal Ambiental nos termos do Decreto Estadual nº 43.284/2011,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam definidas as regras e demais parâmetros de cooperação técnica para ação em conjunto do Grupamento Ambiental do Município de Resende e da Agência do Meio Ambiente de Resende-AMAR.

 Decreto n.º 8100/14 - fls. 1



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE RESENDE
Gabinete do Prefeito

§ 1º - Dentre as ações a serem desenvolvidas pelos órgãos descritos no caput deverão se destacar medidas, visando à conscientização da população, no que se refere à preservação integral do meio ambiente e ações tendentes a coibir e ou punir infrações ambientais cometidas na circunscrição do Município de Resende.

§ 2º - As ações previstas serão desenvolvidas de modo a respeitar integralmente as características e atribuições de cada órgão.

Art. 2º - Ao Grupamento Ambiental subordinado diretamente a Guarda Civil Municipal e a Superintendência Municipal de Ordem Pública compete:

I - Desenvolver, em caráter permanente, atividades de educação ambiental e de fiscalização preventiva nos espaços territoriais municipais, especialmente os protegidos, nos termos da legislação ambiental vigente, dando-se prioridade às Unidades de Conservação e Áreas de Proteção Permanente-APP, bem como em seu entorno imediato;

II - Apoiar as ações desenvolvidas pela AMAR no exercício do seu poder de polícia ambiental;

III - Lavrar Relatório de Vistoria de infrações ambientais previstas na legislação, e encaminhá-los a AMAR, para eventual aplicação de penalidades aos infratores;

IV - Lavrar os Autos de Apreensão de produtos, materiais e instrumentos relativos às infrações constatadas;

V - Colaborar com os demais órgãos públicos municipais em atividades integradas de proteção ao meio ambiente, observadas as diretrizes estabelecidas pela AMAR;

VI - Promover e participar de ações públicas voltadas à orientação da comunidade, bem como, de campanhas educativas em matéria ambiental;

VII - Encaminhar a AMAR, anualmente, proposta discriminando os recursos materiais necessários ao bom desempenho de suas atribuições;

VIII - Colaborar com a Defesa Civil do Município em ações relativas à proteção do meio ambiente;

IX - Planejar e gerenciar, em conjunto com a AMAR, bancos de dados relativos às matérias tratadas no presente instrumento;

X - Desempenhar outras atividades de apoio e colaboração na área ambiental, que lhe venham a ser atribuídas em função de convênios com a AMAR.

Parágrafo Único - As competências do Grupamento Ambiental, previstas no presente Decreto, serão desenvolvidas sem prejuízo das atribuições legais e regulamentares dos técnicos e agentes de fiscalização da AMAR.

Art. 3º - Compete à Agência do Meio Ambiente de Resende - AMAR:

I - Disponibilizar recursos materiais necessários a permitir o desenvolvimento das ações previstas neste Decreto e demais normas pertinentes, principalmente:

- a) Equipamentos de comunicação e de informática;
- b) Instalações físicas e mobiliários que possibilitem melhor desenvolvimento das atividades do Grupamento Ambiental;
- c) Veículos e combustível;
- d) Uniforme e equipamentos nos termos das especificações e de acordo com as normas da Guarda Civil Municipal;
- e) Providenciar, quando necessário, a manutenção adequada das instalações, equipamentos e veículos;
- f) Disponibilizar material permanente e de consumo necessários ao desempenho das atividades.

II - Providenciar treinamento e qualificação permanente aos componentes do Grupamento Ambiental e dos técnicos da AMAR, sempre que necessário;

III - Expedir relatórios das vistorias realizadas, bem como, das providências adotadas referente às atividades de fiscalização desenvolvidas.

Art. 4º - A Superintendência Municipal de Ordem Pública e a Guarda Civil Municipal deverão qualificar e disponibilizar, em caráter permanente, no mínimo 13 (treze) Guardas Municipais para o desempenho



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE RESENDE
Gabinete do Prefeito

das atividades do Grupamento Ambiental da Guarda Civil Municipal, criado nos termos da Lei Municipal n.º 2650, de 01 de agosto de 2008.

Art. 5º - O Plantão do Grupamento Ambiental da Guarda Civil Municipal de Resende será devidamente estabelecido para fins de sua atenção, fixa e operacional, em uma escala de 24 (vinte e quatro) horas de trabalho, por 72 (setenta e duas) horas de descanso.

Art. 6º - O Plantão do Grupamento Ambiental da Guarda Civil Municipal de Resende será composto por, mínimo:

- I - 01 (um) Inspetor;
- II - 01 (um) Líder Operacional;
- III - 01 (um) Monitor Operacional; e
- IV - 02 (dois) Guardas Civis Municipais.

Art. 7º - O Grupamento Ambiental da Guarda Civil Municipal de Resende terá, na função de Chefe de Grupamento, Guarda Municipal, devidamente designado pelo Comandante da Guarda Civil Municipal de Resende, a quem deverá se reportar acerca do exercício das atividades operacionais e administrativas de tal grupamento.

Art. 8º - Todos os membros do grupamento ambiental da Guarda Civil Municipal de Resende permanecem adstrito às normas previstas nas Leis Municipais n.º 2344/02 e 2347/02, Regulamento Disciplinar da Guarda Civil Municipal de Resende e Regimento Interno da Guarda Civil Municipal de Resende, respectivamente.

Art. 9º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto n.º 4138, de 20 de setembro de 2010.

José Rechuan Junior
Prefeito Municipal